

Số: **131** /TBNY-TTĐGTS

Vinh Long, ngày 10 tháng 3 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**Về việc niêm yết tài sản đấu giá**

**Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản:** Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vinh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vinh Long, tỉnh Vĩnh Long.

**Người có tài sản đấu giá:** Công ty Cổ phần cấp nước Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 2, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, TP Vinh Long, tỉnh Vĩnh Long.

**Tên tài sản:** Đấu giá thanh lý 03 xe ô tô đã qua sử dụng gồm: 01 xe ô tô thanh lý (bán, đăng ký lại), loại xe ô tô con 04 chỗ ngồi, mang biển kiểm soát 64A-034.32; nhãn hiệu TOYOTA; số loại COROLLA AE101; số khung AE101-3110966; số máy 4A-B843490; màu sơn: Ghi; năm sản xuất 1995, nước sản xuất Nhật Bản,..... và 02 xe ô tô (01 xe ô tô khách 12 chỗ ngồi và 01 xe ô tô tải PICKUP ca bin kép) hết niên hạn sử dụng, không được lưu hành (bán dạng phế liệu), bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế.

**Giá khởi điểm:** 57.200.000 đồng (Năm mươi bảy triệu, hai trăm ngàn đồng).  
Giá trên đã bao gồm thuế VAT.

**Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:** Từ ngày 17/3/2025 đến ngày 19/3/2025 (trong giờ làm việc), tại địa chỉ: Số 2, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, TP Vinh Long, tỉnh Vĩnh Long.

**Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:** Từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00 phút ngày 24/3/2025 (trong giờ làm việc), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vinh Long, tỉnh Vĩnh Long).

**Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; thời gian nộp tiền đặt trước:**

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 50.000 đồng/01 hồ sơ.
- Tiền đặt trước: 11.000.000 đồng/01 hồ sơ.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 24/3/2025. Nộp vào tài khoản số 7300201006970 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Agribank Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.

**Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá**

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00 phút ngày 24/3/2025 (trong giờ làm việc), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- *Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:* Cá nhân, tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ (đối với cá nhân nộp bản photo CCCD; đối với tổ chức nộp bản photo Giấy ĐKKD và CCCD của người đại diện theo pháp luật) và tiền đặt trước theo Điều 38 Luật đấu giá tài sản và Khoản 23, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản.

**Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:** Lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/3/2025, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

**Hình thức, phương thức đấu giá, bước giá:** Đấu giá bằng cách bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên, bước giá phải trả từ **5.000.000 đồng** trở lên so với giá khởi điểm.

**Phiếu trả giá hợp lệ và phiếu trả giá không hợp lệ:**

- *Phiếu trả giá hợp lệ:* là phiếu và phong bì đựng phiếu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành, người tham gia đấu giá được hướng dẫn cách ghi phiếu trả giá và phải ghi đầy đủ các thông tin vào phiếu trả giá, số tiền trả giá ghi bằng chữ phải trùng khớp với số tiền trả giá ghi bằng số, cùng màu mực (không dùng mực màu đỏ), phiếu trả giá phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa.

- *Phiếu trả giá không hợp lệ:* là phiếu và phong bì đựng phiếu không phải do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành, phiếu trả giá không ghi đầy đủ các thông tin, phiếu trả sai bước giá, trả dưới giá khởi điểm, số tiền trả giá ghi bằng chữ và số tiền trả giá ghi bằng số không trùng khớp, màu mực không giống nhau, phiếu bị tẩy xóa hoặc không còn nguyên vẹn, không ký và ghi rõ họ tên vào phiếu; phiếu bỏ vào thùng phiếu không đúng thời gian quy định.

**Cách thức ghi phiếu trả giá, thời hạn nộp phiếu trả giá; trình tự, thủ tục niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu**

- *Cách thức ghi phiếu trả giá, thời hạn nộp phiếu trả giá:* Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận một phiếu trả giá và phong bì bảo mật do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành và hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu và tham gia buổi công bố giá. Người tham gia đấu giá ghi đầy đủ các thông tin cùng với việc trả giá mua tài sản vào phiếu, phiếu trả giá của người tham gia đấu giá được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu, sau đó nộp trực tiếp cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu (đến 17 giờ 00 phút ngày 24/3/2025).

- *Trình tự, thủ tục niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu:* Thùng phiếu sẽ được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu. Đến ngày tổ chức phiên đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá, sau khi người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu, nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu và ghi nhận sự việc mở niêm phong vào Biên bản đấu giá tài sản.

Cá nhân, tổ chức muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Công ty Cổ phần cấp nước Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 2, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270 3822583./.

**Nơi thông báo niêm yết:**

- Trụ sở Trung tâm ĐGTS;
- Trụ sở Công ty CP cấp nước Vĩnh Long;
- Công đấu giá tài sản quốc gia (Công khai);
- Website: <https://taisancong.vn> (Công khai);
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐGTS.



**Nguyễn Hoàng Danh**



## QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27/6/2024 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Nghị định số 117/2024/NĐ-CP ngày 18/9/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính Thông tư Hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: **24** /2025/HĐDV.ĐGTS ngày 07/3/2025 giữa Công ty Cổ phần cấp nước Vĩnh Long và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Nay Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế cuộc đấu giá như sau:

### **Điều 1. Tài sản đấu giá**

**Đấu giá thanh lý 03 xe ô tô đã qua sử dụng gồm: 01 xe ô tô thanh lý (bán đăng ký lại), loại xe ô tô con 04 chỗ ngồi, mang biển kiểm soát 64A-034.32; nhãn hiệu TOYOTA; số loại COROLLA AE101; số khung AE101-3110966; số máy 4A-B843490; màu sơn: Ghi; năm sản xuất 1995, nước sản xuất Nhật Bản,.....và 02 xe ô tô (01 xe ô tô khách 12 chỗ ngồi và 01 xe ô tô tải PICKUP ca bin kép) hết niên hạn sử dụng, không được lưu hành (bán dạng phế liệu), bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế.**

**Điều 2. Giá khởi điểm: 57.200.000 đồng (Năm mươi bảy triệu, hai trăm ngàn đồng). Giá trên đã bao gồm thuế VAT.**

**Điều 3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 17/3/2025 đến ngày 19/3/2025 (trọng giờ làm việc), tại địa chỉ: Số 2, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.**

**Điều 4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:** Từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00 phút ngày 24/3/2025 (trong giờ làm việc), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

**Điều 5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; thời gian nộp tiền đặt trước:**

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 50.000 đồng/01 hồ sơ.
- Tiền đặt trước: 11.000.000 đồng/01 hồ sơ.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 24/3/2025. Nộp vào tài khoản số 7300201006970 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Agribank Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.

**Điều 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá**

**1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:** Nhận hồ sơ từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00 phút ngày 24/3/2025 (trong giờ làm việc), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

**2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:** Cá nhân, tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ (đối với cá nhân nộp bản photo CCCD; đối với tổ chức nộp bản photo Giấy ĐKKD và CCCD của người đại diện theo pháp luật) và tiền đặt trước theo Điều 38 Luật đấu giá tài sản và Khoản 23, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản.

\* **Lưu ý:** Người đăng ký tham gia đấu giá nhưng không nộp tiền đặt trước đúng theo thời gian quy định, thì không được quyền bỏ phiếu tham gia đấu giá.

**Điều 7. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:** Lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/3/2025, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (Số 6, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

**Điều 8. Nguyên tắc, hình thức, phương thức đấu giá, bước giá; Phiếu trả giá hợp lệ và phiếu trả giá không hợp lệ; Cách thức ghi phiếu trả giá, thời hạn nộp phiếu trả giá; Trình tự, thủ tục niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu**

**1. Nguyên tắc:** Tuân thủ quy định của pháp luật; Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.

**2. Hình thức, phương thức đấu giá, bước giá:** Đấu giá bằng cách bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên, bước giá phải trả từ 5.000.000 đồng trở lên so với giá khởi điểm.

**3. Phiếu trả giá hợp lệ và phiếu trả giá không hợp lệ**

**a. Phiếu trả giá hợp lệ:** là phiếu và phong bì đựng phiếu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành, người tham gia đấu giá được hướng dẫn cách ghi phiếu trả giá và phải ghi đầy đủ các thông tin vào phiếu trả giá, số tiền trả giá ghi bằng chữ phải

trùng khớp với số tiền trả giá ghi bằng số, cùng màu mực (không dùng mực màu đỏ), phiếu trả giá phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa.

*b. Phiếu trả giá không hợp lệ:* là phiếu và phong bì đựng phiếu không phải do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành, phiếu trả giá không ghi đầy đủ các thông tin, phiếu trả sai bước giá, trả dưới giá khởi điểm, số tiền trả giá ghi bằng chữ và số tiền trả giá ghi bằng số không trùng khớp, màu mực không giống nhau, phiếu bị tẩy xóa hoặc không còn nguyên vẹn, không ký và ghi rõ họ tên vào phiếu; phiếu bỏ vào thùng phiếu không đúng thời gian quy định.

**4. Cách thức ghi phiếu trả giá, thời hạn nộp phiếu trả giá:** Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận một phiếu trả giá và phong bì bảo mật do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành và hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu và tham gia buổi công bố giá. Người tham gia đấu giá ghi đầy đủ các thông tin cùng với việc trả giá mua tài sản vào phiếu, phiếu trả giá của người tham gia đấu giá được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu, sau đó nộp trực tiếp cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu (đến 17 giờ 00 phút ngày 24/3/2025).

**5. Trình tự, thủ tục niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu:** Thùng phiếu sẽ được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu. Đến ngày tổ chức phiên đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá, sau khi người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu, nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu và ghi nhận sự việc mở niêm phong vào Biên bản đấu giá tài sản.

## **Điều 9. Diễn biến phiên đấu giá**

**1. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá:** Giới thiệu bản thân, người giúp việc, người có tài sản đấu giá; đọc Nội quy phòng đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá; giới thiệu lại tài sản đấu giá và nhắc lại mức giá khởi điểm; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; phát số cho người tham gia đấu giá; công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về; nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ; trả lời các câu hỏi liên quan đến tài sản đấu giá của người tham gia buổi công bố giá.

**2. Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá:** Đấu giá viên điều hành mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu, nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu, công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về và tiếp tục mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá, nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá và công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

*a. Trường hợp rút lại giá đã trả:* Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu không ai trả giá thì xem như cuộc đấu giá không thành.

*b. Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá:* Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

**3. Kết quả tổ chức phiên đấu giá:** Cuộc đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá. Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, khoản tiền đặt trước được xử lý theo Quy chế cuộc đấu giá. Đối với người trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được giữ lại thành tiền đặt cọc và chuyển cho người có tài sản.

**4. Người trúng đấu giá:** Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá và kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. Phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá tài sản còn lại để được nhận tài sản trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo thời gian quy định, xem như từ chối mua tài sản số tiền đặt cọc thuộc về người có tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm di chuyển tài sản khỏi nơi có tài sản theo hướng dẫn của người có tài sản đấu giá và chịu

chi phí di chuyển tài sản; khi làm thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng có trách nhiệm phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí có liên quan đến tài sản bán đấu giá như: Đăng ký, đăng kiểm, sang tên trước bạ và nộp các loại thuế, phí phát sinh khác...

**5. Người có tài sản đấu giá:** Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản chuyển giao, người có tài sản và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Sau khi nhận đủ tiền mua tài sản của người trúng đấu giá thì tiến hành bàn giao tài sản trực tiếp cho người trúng đấu giá và các giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá. Trường hợp không giao được tài sản thì trả lại toàn bộ số tiền đã nhận cho người trúng đấu giá hoặc do hai bên thỏa thuận.

**Điều 10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước**

**1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:**

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- a. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
- b. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- c. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- d. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- đ. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- e. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- g. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- h. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này hoặc quy định khác của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật

**2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước**

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- a. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- b. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;
- c. Từ chối ký biên bản đấu giá;
- d. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận;
- đ. Từ chối kết quả trúng đấu giá.

Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vi phạm một trong các quy định nêu trên thì thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

#### **Điều 11. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá**

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
2. Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản 3 Điều này;
5. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

#### **Điều 12. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước**

Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

#### **Điều 13. Khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá**

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người không trúng đấu giá và người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại Điều 12 của Quy chế này,

người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 của Quy chế này.

2. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên đây là Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. /.

**Nơi công khai Quy chế:**

- Trụ sở của Trung tâm ĐGTS;
- Công ty CP cấp nước Vĩnh Long;
- Công đấu giá tài sản quốc gia;
- Người đăng ký tham gia đấu giá;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐGTS.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hoàng Danh**